

CHÍNH PH
S: 103/2024/N-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về tiền thuê đất, tiền thuê

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tiền thuê đất, tiền thuê

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và cụ thể tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuê khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển

Điều 2. Nội dung áp dụng

- Các quan nhà nước thực hiện quy định và trách nhiệm thi hành của toàn dân và các tổ chức.
- Người sử dụng đất của Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất.
- Tổ chức kinh tế, chủ đầu tư dự án khu đô thị, nhà xã hội, khu công nghiệp có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, tiền thuê.

Chương II
CĂN CỨ TÍNH VÀ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 5. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

- Diện tích đất giao, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
- Giá đất tính tiền sử dụng đất xác định theo Bảng giá đất hoặc giá đất thực theo quy định của pháp luật và các tài liệu.
- Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Điều 18. Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án Nhà xã hội và Dự án ưu đãi đầu tư

- Miễn tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng nhà xã hội, nhà cho thuê để ở, trang nhân dân theo quy định.
- Chủ đầu tư dự án nhà xã hội không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất và không phải thực hiện thủ tục đăng ký miễn tiền sử dụng đất.
- Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư tái thiết và bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số theo quy định.

Điều 30. Thời hạn và trình tự nộp tiền sử dụng đất

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất.
- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại.
- Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này mà người sử dụng đất chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Chương III
LƯU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2024.